



PUTUSAN
Nomor 3418 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

URAI DAMAHNITA, bertempat tinggal di Jalan DTK Kaya Wan Mohd Benteng, RT 02, RW 01, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Subhan, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa (LBH MUSBA) Kantor Wilayah Lampung, beralamat di Jalan Proklamator Raya, Nomor 169, Kelurahan Bandarjaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT NATUNA, berkedudukan di Jalan Pramuka, Nomor 21-23, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang diwakili oleh Direktur Utama Kristina, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kardi Pakpahan, S.H., Advokat pada *Law Office Dipa & Partners*, beralamat di Apartemen Puri Park View, Tower C, CA 1501, Jalan Pasanggrahan, Nomor 88, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2023;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3418 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Natuna untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat harus membayar uang ganti kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan harus dibayar apabila putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Menghukum Tergugat harus membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan melaksanakan putusan, serta melaksanakan putusan meskipun ada upaya hukum lain;
5. Menyatakan bahwa pendaftaran lelang yang diajukan oleh Tergugat di KPKNL Batam atas agunan SHM Nomor 00681 atas nama Urai Damahnita milik Penggugat dengan menentukan nilai limit sebesar Rp910.000.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidaair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi surat kuasa khusus yang tidak sah;
2. Gugatan Penggugat kabur atau gugatan yang tidak jelas (*obsuur libel*);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3418 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Gugatan Penggugat kurang lengkap pihaknya (*exemptie plurium litis consortium*);
4. Eksepsi *res judicata* atau *ne bis in idem*;
5. Eksepsi *peremptoria* atau sudah daluarsa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Natuna untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak berkenan mengosongkan objek eksekusi hak tanggungan dalam lelang eksekusi hak tanggungan yang terkait dengan perkara ini dan membuat perlawanan melalui pengumuman di tempat objek lelang yang terkait dengan perkara *a quo* yang berisi: "Tanah dan bangunan ini dalam masalah atau sengketa" tanpa melalui Penetapan Pengadilan Negeri Ranai Kelas II adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar dana ganti rugi materil sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikarenakan telah merugikan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar dana ganti rugi imaterial Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dikarenakan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dicemarkan nama baiknya atas gugatan yang berulang kali dilayangkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dan membuat Pengumuman: "Tanah dan bangunan ini dalam masalah atau sengketa" tanpa melalui penetapan Pengadilan Negeri Ranai Kelas II pada objek lelang yang terkait dengan pokok perkara *a quo*;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas aset baik benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat dalam Rekonvensi/

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3418 K/Pdt/2024



Penggugat dalam Konvensi di luar objek hak tanggungan yang telah diserahkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;

6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Natuna telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ran, tanggal 13 September 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Natuna tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dengan Putusan Nomor 76/PDT/2023/PT TPG, tanggal 29 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ran, tanggal 13 September 2023, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/



Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 November 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pdt.G/2023/PN Ntn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Natuna, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Natuna pada tanggal 15 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima alasan-alasan keberatan yang telah kami sampaikan melalui memori kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3418 K/Pdt/2024



2. Menerima gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan bahwa pendaftaran lelang yang diajukan oleh Tergugat di KPKNL Batam dengan jadwal lelang Selasa, 22 November 2022 atas agunan SHM Nomor 00681 atas nama Urai Damahnita milik Penggugat dengan menentukan nilai limit sebesar Rp910.000.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum dan membebaskan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain;
6. Menghukum dan membebaskan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Agung dalam tingkat kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Desember 2023 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3418 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai utang Penggugat kepada Tergugat dengan jaminan yang akan dilelang;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, objek sengketa adalah milik Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menjadi jaminan utang pada Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai Perjanjian Kredit Modal Kerja, tanggal 26 Juli 2019, yang mana Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajiban sesuai Perjanjian Kredit tersebut, sehingga Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan lelang melalui KPKNL Batam, selanjutnya KPKNL Batam melaksanakan lelang atas objek sengketa pada tanggal 22 November 2022, dengan nilai limit sebesar Rp910.000.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta rupiah), akan tetapi lelang tersebut dibatalkan pada tanggal 22 November 2022 karena Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak hadir pada saat lelang;
- Bahwa dengan demikian, pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah tepat dengan menyatakan gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima karena pelelangan dalam perkara *a quo* telah dibatalkan;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi URAI DAMAHNITA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3418 K/Pdt/2024



perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **URAI DAMAHNITA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Syamsul Ma'arif, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Lucas Prakoso dan Agus Subroto, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd./
Lucas Prakoso
Ttd./
Agus Subroto

Ketua Majelis,
Ttd./
Syamsul Ma'arif

Panitera Pengganti,
Ttd./
Arief Sapto Nugroho

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3418 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)